

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3308/2533

บริษัท ยู.พี.วี.อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
จำกัด

กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

โจทก์นำเข้ามา ขี้ห่อโอริฮาชิ ซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์ที่เพิ่งแต่อาจใช้ทดแทนอะไหล่แท้ได้ แต่คุณภาพต่างกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับ ขี้ห่อแท้ ซึ่งเป็นอะไหล่แท้ การที่จำเลยหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดโดยการนำเอาราคาของ ขี้ห่อแท้มาเป็นหลักในการคำนวณว่า ถ้า อะไหล่แท้มีราคาเท่าใดเมื่อลดให้ร้อยละ 20 ราคาที่เหลือถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของ ขี้ห่อแท้ที่โจทก์นำเข้า ย่อมไม่ชอบด้วยเหตุผล และยังไม่สอดคล้องกับคำจำกัดความของคำว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเข้ามา ขี้ห่อ โอริฮาชิ ซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์ที่อาจใช้ทดแทนอะไหล่แท้ เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 แจ้งว่าโจทก์สำแดงราคาสินค้าดังกล่าวไว้ต่ำไป จึงให้โจทก์วางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันค่าอากร ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลรวม 297,042.72 บาท จำเลยที่ 1 จึงปล่อยสินค้าให้โจทก์รับไป ต่อมาองค์การประเมินของจำเลยที่ 1 ได้คืนเงินประกันค่าภาษีอากรให้โจทก์ 4,250 บาท พร้อม

ด้วยดอกเบี้ย 22.26 บาท รวม 4,272.26 บาท แต่ยังไม่ถูกต้อง เพราะจำเลยมิได้
คำนวณเรียกเก็บภาษีจากราคาสินค้าอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาแห่งของที่ซื้อ
มาจริง กรณีของโจทก์ราคาสินค้าอันแท้จริงในท้องตลาดคือราคาที่โจทก์ซื้อมาซึ่งเป็นราคา
ที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องคืนเงินประกันให้โจทก์อีก
122,750 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 23 กันยายน
2529 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 13,748.36 บาทรวมเงินที่จำเลยจะต้องคืนให้โจทก์ทั้งสิ้น
136,498.36 บาท ขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวนนั้นพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราที่กล่าวแล้วในต้นเงิน 122,750 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า การประเมินราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าต้องเป็นไปตามคำ
สั่งกรมศุลกากรที่ 28/2527 เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาอะไหล่ยาน
ยนต์ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2527 ข้อ 3.2.3 ข. โดยประเมินราคาเทียบกับอะไหล่แท้
ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ให้ต่างกันได้ไม่เกินร้อยละ 20 ตามใบขนสินค้าของ
โจทก์ ปรากฏว่าโจทก์สำแดงราคาสินค้า "ORIHASHI" BUSH เป็นเงิน 444,660.13
บาท เมื่อคำนวณราคาตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าราคาสินค้าอันแท้จริงในท้องตลาด
ของสินค้านี้ดังกล่าวเป็นเงิน 798,720.20 บาทโจทก์สำแดงราคาต่ำไป 354,060.07
บาท โจทก์จึงต้องเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นและเมื่อหักจากเงินวางเพิ่มเติมเป็นประกัน
ภาษีอากรที่โจทก์วางไว้แล้ว จำเลยต้องคืนเงินให้โจทก์เพียง 4,250 บาทเท่าที่โจทก์
กล่าวในฟ้อง เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งภาษีอากรขาเข้าภาษีการค้า ภาษีบำรุง
เทศบาลให้โจทก์ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529 โจทก์ไม่อุทธรณ์การประเมิน
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า
และภาษีบำรุงเทศบาลไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร "วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกัน
ฟังได้ว่า บริษัทโจทก์นำบัญชีห่อโอริฮาชิ ซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์ที่ใช้ทดแทนอะไหล่แท้
เข้ามาในราชอาณาจักร ในการชำระอากรขาเข้าโจทก์ยื่นใบขนตามเอกสารหมายเลข 1
สำแดงว่า ราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าคิดเป็นเงิน 444,660.13 บาท ตรงกับราคาที่
ปรากฏในใบกำกับสินค้าตลอดจนหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้าที่โจทก์ชำระผ่าน
ธนาคาร เนื่องจากอะไหล่ที่โจทก์นำเข้าเป็นอะไหล่เทียมใช้ทดแทนอะไหล่แท้ที่ใช้กับ
รถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุ ซึ่งจำเลยที่ 1 มีคำสั่งทั่วไปที่ 28/2527 วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประเมินราคาอะไหล่ไว้โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงเรียกให้โจทก์วาง
เงินเพิ่มเติมเป็นประกันภาษีอากรไว้ แล้วคำนวณราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับ
อะไหล่รถยนต์ที่โจทก์นำเข้าโดยนำราคาบัญชีซึ่งเป็นอะไหล่ที่แท้จริงของรถยนต์ฮิซุซุ
ที่บริษัทตรีเพชรฮิซุซุเซลส์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้ยื่นไว้ต่อจำเลยที่ 1 มาเป็นหลัก
ในการคำนวณว่า ถ้าเป็นอะไหล่แท้จะมีราคาเท่าใด และเมื่อลดให้ร้อยละ 20 ราคาที่
เหลือถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของบัญชีที่โจทก์นำเข้า อากรขาเข้าได้
คำนวณตามราคานี้ ซึ่งโจทก์ต้องเสียเพิ่มเป็นเงิน 70,812 บาท มีปัญหาว่า ราคาที่เจ้า
พนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ใช้ในการคำนวณอากรขาเข้าเป็นราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาดของบัญชีที่โจทก์นำเข้าหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ให้คำจำกัดความคำว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด
หรือราคาแห่งของอย่างใดว่า "หมายความว่าราคาขายส่งเงินสด (ในส่วนราคาขนเข้า
ไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันโดยไม่ขาดทุน ณ เวลา
และที่ที่นำขอบเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณี โดยไม่มีการหักทอน หรือลดหย่อน
ราคาแต่อย่างใด" ตามนี้จะเห็นได้ว่าการพิจารณาถึงราคาอันแท้จริงในท้องตลาด
ของสินค้าชนิดใดจะต้องนำราคาขายส่งเงินสดของสินค้าอย่างเดียวกันมาเป็นเครื่อง
เปรียบเทียบ การหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของบัญชีซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์เทียมที่

โจทก์นำเข้าตามฟ้องแทนที่จำเลยจะนำราคาขายส่งเงินสดของบุชซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์เทียบอย่างเดียวกันที่ผู้อื่นนำเข้ามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบดังวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้จำเลยที่ 1 กลับนำราคาขายส่งบุชซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์แท้ของรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซึที่ลดราคาแล้วร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ที่จำเลยที่ 1 กำหนดไว้ในคำสั่งทั่วไปที่ 28/2527 ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติของจำเลยที่ 1 ในการประเมินราคาอะไหล่รถยนต์เปรียบเทียบแทน ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า บุชที่นำเข้ามาในคดีนี้เป็นอะไหล่รถยนต์ซึ่งเพียงแต่อาจใช้ทดแทนอะไหล่แท้ได้เท่านั้น แต่คุณภาพแตกต่างกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับบุชซึ่งเป็นอะไหล่แท้ การที่จำเลยที่ 1 หาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดโดยการนำเอาราคาของบุช ซึ่งเป็นอะไหล่แท้มาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบตามวิธีการดังกล่าว ย่อมไม่ชอบด้วยเหตุผล ทั้งยังไม่สอดคล้องกับคำจำกัดความของคำว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2 ดังกล่าวด้วย ฉะนั้นราคาขายส่งเงินสดบุชซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์แท้ ที่คำนวณลดราคาตามเกณฑ์ที่จำเลยที่ 1 กำหนดไว้ดังกล่าวแล้วจึงหาใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของบุชซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์เทียมที่โจทก์นำเข้าไม่ การประเมินให้โจทก์ชำระอากรขาเข้าโดยวิธีการดังกล่าวจึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาชั้นกลางในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยโดยอาศัยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ